

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2033/2535

กรมชลประทาน

โจทก์

นายจุน วงษ์เพ็ง

จำเลย

นายจุน วงษ์เพ็ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะชนะคดีโจทก์ได้ โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 165)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยดำเนินการขุดดินทำเป็นคูน้ำ และคันคู เป็นคูน้ำที่
8 คลองส่งน้ำสาย 1 ผังขวา ที่จำเลยกลบเป็นระยะทางประมาณ 160 เมตร ส่วนที่
เป็นคูน้ำกว้าง 2 เมตร ลึกประมาณ 30 เซนติ เมตร ก้นคูกว้างประมาณ 40 เซนติ
เมตร ลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ส่วนที่เป็นคันคูทั้งสองข้าง ขนานกันไปกับลำ
คูน้ำ โดยคันคูกว้างข้างละ 1 เมตร รวมความกว้าง ทั้งคูน้ำและคันคู 4 เมตร ตาม
แผนที่สังเขปบริเวณเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 1 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นภาพขยาย
ตามเส้นสีเขียวประ ในแผนที่เอกสารหมาย จ.5 หากจำเลยไม่ดำเนินการดังกล่าวก็
ให้โจทก์ ดำเนินการได้เอง โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายหากไม่ยอมเสียค่าใช้จ่าย
ก็ให้โจทก์บังคับคดีได้ ห้ามจำเลยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคูน้ำดังกล่าวอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 157,156)

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

(สะสม สิทธิเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ